

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS**CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES**

ORDE do 21 de agosto de 2026 pola que se clasifica de interese cultural a Fundación Yosso-Xosé de Valbuxán.

Unha vez examinado o expediente de solicitude de clasificación da Fundación Yosso-Xosé de Valbuxán, con domicilio en Valbuxán, número 50, 32374, O Bolo (Ourense), resultan os seguintes feitos e consideracións legais.

Feitos:

1. O 22 de abril de 2026, a fundación presentou solicitude de clasificación, declaración de interese galego e a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

2. A Fundación Yosso-Xosé de Valbuxán constituíuna Mariña Porto García, Manuela Porto Arias, José Porto Arias, Vicente Porto Arias, Diego Pérez Porto, David Pérez Porto, Sonia Garrido Rodríguez, José Rubín Carballo, Carlos Xabier Ares Pérez e Francisco Ascón Callejo, mediante escritura pública outorgada o 4 de marzo de 2026, ante o notario de Viana do Bolo, Álvaro Álvarez Guerra, co número de protocolo 79.

3. A Fundación, consonte o artigo 6 dos seus estatutos, ten por obxecto:

«Promover o patrimonio cultural e social de Xosé de Valbuxán-Yosso; apoiar e fomentar a lingua galega como idioma vehicular das actividades culturais da Fundación e contribuír ao progreso da comarca de Valdeorras e ao enriquecemento cultural e artístico da mesma, principalmente nos eidos en que traballou o artista que lle dá nome á Fundación».

4. O padroado inicial da Fundación está formado por Mariña Porto García, como presidenta; Manuela Porto Arias, como secretaria e tesoureira, e José Porto Arias, Vicente Porto Arias, Diego Pérez Porto, David Pérez Porto, Sonia Garrido Rodríguez, José Rubín Carballo, Carlos Xabier Ares Pérez e Francisco Ascón Callejo, como vogais.

5. A Comisión integrada polos secretarios xerais de todas as consellerías eleva ao conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes proposta de clasificación como de interese cultural da Fundación Yosso-Xosé de Valbuxán, con base nas materias que constitúen o seu obxecto fundacional.

6. Na escritura de constitución consta a identidade dos fundadores, a dotación inicial, os estatutos e a identificación dos membros do padroado.



7. De conformidade co artigo 51 do Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de fundacións de interese galego, e segundo proposta da Comisión de Secretarios Xerais, procede a súa clasificación como de interese cultural e a súa adscrición á Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

Consideracións legais:

1. O artigo 34 da Constitución española reconece o dereito de fundación para fins de interese xeral de acordo coa lei, e o artigo 27.26 do Estatuto de autonomía de Galicia establece competencia exclusiva sobre o réxime das fundacións de interese galego.

2. A escritura de constitución da Fundación contén os datos exixidos na Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego.

3. Consonte o artigo 7 do Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Fundacións de Interese Galego, correspóndelle a esta Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes a clasificación da Fundación e a adscrición á consellería correspondente, que exercerá as funcións de protectorado.

De conformidade co exposto, e considerando que se cumpren as condicións establecidas pola normativa vixente en materia de fundacións de interese galego, de acordo coa proposta realizada pola Comisión de Secretarios Xerais na súa reunión do día 28 de xullo de 2026,

DISPOÑO:

Clasificar de interese cultural a Fundación Yosso-Xosé de Valbuxán, adscribíndoa ao protectorado da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, pode interpoñerse, no prazo de dous meses, recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, consonte o artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa; podéndose interpoñer no prazo dun mes, previamente e con carácter potestativo, recurso de reposición ante o mesmo órgano que ditou o acto, de conformidade co artigo 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 21 de agosto de 2026

Diego Calvo Pouso
Conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes

CVE-DOG: idapugj4-feg4-urt2-ow62-9dthzz8thzq9

